

General Partnership, Limited Partnership, Master Limited Partnership 정리

General Partnership (일반조합, GP)

- 두 명 이상의 파트너가 사업의 자산, 이익, 손실, 법적·재정적 책임을 공동으로 부담하는 사업 구조^{[1] [2] [3]}.
- 모든 파트너는 사업의 경영에 직접 참여하며, 각 파트너는 무한책임(unlimited liability)을 집니다. 즉, 사업 부채나 법적 소송에 대해 개인 자산까지 책임질 수 있습니다.^{[1] [2] [3]}.
- 조합 자체는 과세 대상이 아니며, 이익이나 손실은 파트너 개인의 소득세 신고에 반영됩니다(패스 스루 과세)^{[1] [4]}.
- 설립이 간단하며, 별도의 법인격이 없습니다.^[3].

Limited Partnership (유한조합, LP)

- 최소 한 명의 무한책임 파트너(General Partner)와 한 명 이상의 유한책임 파트너(Limited Partner)로 구성^{[5] [6]}.
- 무한책임 파트너는 사업의 경영과 운영을 담당하며, 사업 부채에 대해 무한책임을 집니다^{[5] [6]}.
- 유한책임 파트너는 경영에 직접 참여하지 않고, 투자한 금액 한도 내에서만 책임을 집니다. 경영에 적극적으로 관여할 경우 무한책임 파트너로 간주될 수 있습니다.^{[5] [6]}.
- LP 역시 패스스루 과세 구조로, 각 파트너가 자신의 소득세 신고에 이익을 반영합니다^{[5] [4]}.
- 설립 시 주(state)에 등록이 필요하며, 파트너 간 합의에 따라 유연하게 운영할 수 있습니다.^{[5] [6]}.

Master Limited Partnership (상장 유한조합, MLP)

- 유한조합(LP) 구조를 기반으로 하면서, 주식처럼 증권거래소에 상장되어 거래되는 공개형 사업체^{[7] [8]}.
- 일반적으로 에너지, 천연자원, 부동산 등 자본집약적 산업에 많이 활용^{[7] [8]}.
- 두 가지 파트너로 구성:
 - General Partners(무한책임 파트너): MLP의 경영과 운영을 담당^[7].
 - Limited Partners(유한책임 파트너, 일명 유닛홀더): 투자자 역할로, 경영에는 관여하지 않고 투자금 한도 내에서만 책임^{[7] [8]}.
- MLP는 법인세를 내지 않고, 이익이 파트너(유닛홀더)에게 직접 분배되어 이중과세가 발생하지 않음^{[7] [8]}.
- 유닛(Units)를 발행하며, 주식처럼 자유롭게 거래 가능. 투자자는 분기별로 분배금을 받는 경우가 많음^{[7] [8]}.
- 미국에서는 전체 수익의 90% 이상이 특정 자격 산업(에너지, 천연자원 등)에서 발생해야 세제 혜택을 받을 수 있음^[8].

비교 요약

구분	경영참여	책임 범위	과세 방식	설립/운영 특징	유동성
General Partnership	모든 파트너	무한책임	패스스루	설립 간단, 별도 법인격 없음	낮음
Limited Partnership	일부(무한책임 파트너)	무한책임(일부), 유한책임(일부)	패스스루	등록 필요, 유연한 구조	낮음
Master Limited Partnership	일부(무한책임 파트너)	무한책임(일부), 유한책임(투자자)	패스스루	상장, 특정 산업 제한, 분배금 지급	매우 높음 (상장)

핵심 요약

- 일반조합(GP): 모든 파트너가 경영과 책임을 공동 부담, 무한책임, 설립 간단
- 유한조합(LP): 경영 파트너(무한책임)와 투자 파트너(유한책임)로 분리, 경영 참여 제한
- 상장 유한조합(MLP): 유한조합 구조+상장, 투자자 유동성 높고 세제 혜택, 특정 산업에 한정

각 구조는 책임, 경영참여, 투자자 보호 및 유동성에서 차이가 있으므로 사업 목적과 투자자 성향에 따라 선택이 달라집니다.



Limited Partnership의 일반 파트너와 제한 파트너 역할 차이

일반 파트너(General Partner, GP)

- 사업의 경영과 일상적인 운영을 직접 담당합니다^{[9] [10]}.
- 사업에서 발생하는 모든 법적·재정적 책임(무한책임)을 집니다. 즉, 사업 부채나 소송에 대해 개인 자산까지 책임질 수 있습니다^{[9] [10]}.

제한 파트너(Limited Partner, LP)

- 경영에는 참여하지 않고, 자본만 투자하는 역할입니다^{[9] [11]}.
- 책임은 투자한 금액 한도로 제한되며, 추가적인 법적·재정적 책임을 지지 않습니다(유한책임)^{[9] [10]}.
- 경영에 직접 관여하지 않기 때문에, 경영 위험은 최소화하면서도 이익은 공유할 수 있습니다^{[9] [11]}.

요약하면, GP는 경영과 무한책임을, LP는 투자와 유한책임을 맡아 역할이 명확히 구분됩니다.



1. <https://www.investopedia.com/terms/g/generalpartnership.asp>
2. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/general-partnership/>
3. <https://osome.com/sg/guides/general-partnership/>
4. <https://www.shopify.com/hk-en/blog/general-vs-limited-partnership>
5. <https://www.investopedia.com/terms/l/limitedpartnership.asp>

6. https://www.law.cornell.edu/wex/limited_partnership
7. <https://www.investopedia.com/terms/m/mlp.asp>
8. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/management/master-limited-partnership/>
9. <https://www.mnaexchange.com/news/limited-partnership>
10. <https://naeblogurmvt.tistory.com/14>
11. <https://blog.naver.com/joark/223261313644>